

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1194/2532

นางหล้าหรือลำ ไอนคำหรืออันคำ

โจทก์

นางสตรี ทองแก่

จำเลย

นางสตรี ทองแก่ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 120)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ระหว่างอุทธรณ์ โจทก์ถึงแก่กรรม นายมี อันคำ บุตรโจทก์ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ที่พิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องในที่ดินแปลงนี้

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 117,116)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท หากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใด ก็ไม่อนุญาตและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท หากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใด ก็ไม่อนุญาต
และให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>